

MAD POP 프로젝트 필수 확인 및 요청사항

수신: MADVERSE 및 관련 중국 측 담당자

발신: Korean Project Team

일자: 2026년 5월 28일

프로젝트: MAD POP / 사공이호 1단계

1. 요청 목적

MAD POP 프로젝트의 계약 체결과 실행을 위해, 아래 사항에 대한 확인자료와 기재정보를 요청드립니다. 본 요청은 계약 상대방, 지급 주체, IP 사용권자, 지분 또는 옵션 부여 주체, 프로젝트 회사 및 서명권한을 명확히 하기 위한 것입니다.

계약상 당사자는 브랜드명, 프로젝트명 또는 사업명칭이 아니라 실제 법인이어야 합니다. 따라서 MADVERSE, MAD POP 또는 기타 브랜드명이 계약 당사자로 사용되는 경우, 해당 명칭을 보유하거나 운영하는 실제 법인과 그 대표권을 확인해야 합니다.

2. 당사자 및 법인 실체

확인 항목	요청 내용	제출자료
중국 측 지정 계약법인	계약 A, 계약 B, 지분 / 옵션 사이드레터에 서명할 실제 법인명	법인등기부, 사업자등록 또는 이에 준하는 공식자료
법인 기본정보	설립지, 등록번호, 등록주소, 영업주소, 법정대표자	공식 등기자료
대표권	서명자가 해당 법인을 대표하여 계약을 체결할 권한	이사회 결의, 위임장, 정관 또는 대표권 증명
실소유자	최종 실소유자 및 지배구조	UBO 확인서 또는 지배구조도
브랜드 보유관계	MADVERSE, MAD POP 명칭과 실제 법인의 관계	상표등록, 브랜드 사용권 또는 운영권 자료

3. 프로젝트 회사 및 지분 또는 옵션 대상 회사

확인 항목	요청 내용	제출자료
프로젝트 회사	MAD POP 프로젝트를 운영할 법인	법인등기자료, 정관, 주주명부
지분 또는 옵션 대상 회사	KHS Holder가 30% 지분 또는 30% 지분 옵션을 취득할 회사	cap table, 정관, 주주계약, 전환증권 내역
완전희석 기준	옵션, 전환증권, SAFE, warrant, ESOP 포함 여부	완전희석 cap table
기존 투자자 권리	우선주, 우선청산권, 희석방지권, 동반매도권 등	투자계약 및 주주계약
상장 구조	홍콩, 런던 또는 기타 시장 상장 추진 구조	상장 로드맵, 자문사, 예상 일정

4. 지급 및 자금 관련 확인

확인 항목	요청 내용
계약 A 대가 지급 주체	KHS 크리에이티브 회사에 크리에이티브 피를 지급할 법인
계약 B 사용료 지급 주체	노느니에 라이선스 피 및 러닝 로열티를 지급할 법인
송금 경로	송금 국가, 송금은행, 통화, 세무 원천징수 방식
원천징수	중국 또는 기타 관할에서 원천징수되는 세금과 증명서 제공 방식
투자금과 분리	계약 A 대가 및 계약 B 사용료가 프로젝트 투자금, 주주대여금, 비용상환금, 운영비 또는 출자금으로 재분류되지 않는다는 확인
최소 투자금	중국 측이 MAD POP 프로젝트에 투입할 최소 투자금, 지급일정 및 미지급 시 효과

5. 사공이호 IP 계약 원칙 확인

확인 항목	확인 내용
원천 IP 소유권	사공이호 원천 IP의 소유권은 이전되지 않는다는 원칙
승인 범위	사용 가능한 자료와 목적은 권리자가 승인한 범위로 한정한다는 원칙
별도 승인 대상	승인 범위를 넘는 확장 사용, 제3자 사용 허락, 파생 사용은 별도 서면 합의가 필요하다는 원칙
금지행위	승인 없는 등록, 권리 이전 주장, 담보 제공, 금융상품화, 원천 IP와 혼동되는 별도 권리화 금지
정산·감사	사용료, 러닝 로열티, 매출보고, 회계자료 제공 및 감사권의 기본 구조
정지·회수	미지급, 무단 사용, 브랜드 훼손, 회계자료 미제공 시 사용 정지 또는 회수 기준

6. 제3자 권리 및 아티스트 관련 확인

확인 항목	요청 내용
제3자 아티스트	사용 예정 아티스트, 셀러브리티, 성우, 가수, 작곡가, 작사가, 연주자
권리 확보	초상권, 성명권, 음성권, 퍼블리시티권, 저작권, 저작인접권 등의 확보 방식
디지털 관련 제3자 권리	초상, 성명, 음성, 이미지, 저작권 등 제3자 권리 확보 방식
확정 리소스	이미 계약된 리소스와 협의 중인 리소스 구분
투자자 설명	미확정 제3자 리소스를 투자자, 거래소, 기관 또는 미디어 자료에 표시할 계획 여부

7. 회계·감사·정보권

확인 항목	요청 내용
회계 기준	프로젝트 회사와 지분 또는 옵션 대상 회사의 회계 기준

확인 항목	요청 내용
매출자료	사용료 및 러닝 로열티 산정에 필요한 매출자료 제공 방식
감사권	KHS Holder와 노느니의 자료열람 및 감사권 인정 여부
관련자거래	중국 측 계열회사, 관계사, 임직원 또는 투자자와의 거래 승인 절차
비용 공제	순매출 산정 시 공제 가능한 항목과 공제 금지 항목

8. 준거법·분쟁해결·언어

확인 항목	요청 내용
준거법	홍콩법 또는 싱가포르법 우선 검토
중재기관	HKIAC 또는 SIAC 우선 검토
중재지	홍콩 또는 싱가포르
중재 언어	영어
정본 언어	영문 정본 우선, 한국어 및 중문은 번역본 또는 병렬본
긴급중재	긴급중재인, 임시처분, 보전처분 인정

9. 서명 전 제출자료 목록

- 중국 측 지정 계약법인의 법인등기자료.
- 서명권자 대표권 증명자료.
- UBO 및 지배구조 확인자료.
- MADVERSE 및 MAD POP 브랜드 보유 또는 사용권 자료.
- 프로젝트 회사 및 지분 또는 옵션 대상 회사의 등기자료.
- 현행 cap table 및 완전희석 cap table.
- 기존 주주계약, 투자계약, 전환증권, 옵션폴 자료.
- 프로젝트 예산표 및 최소 투자금 지급일정.
- 송금, 세무, 원천징수, 외환 처리 계획.
- 사공이호 IP 계약 원칙 확인자료.
- 제3자 아티스트 및 권리확보 계획.
- 회계자료 제공 및 감사권 운영안.
- 상장 또는 투자유치 로드맵.
- 준거법, 중재기관, 정본 언어에 대한 의견.

10. 확인의 효과

위 자료가 확인되기 전에는 계약 당사자, 지급 주체, IP 사용권자, 지분 또는 옵션 부여 주체 및 책임 범위를 최종 확정하기 어렵습니다. 양측은 위 확인자료를 바탕으로 계약 A, 계약 B 및 지분 / 옵션 사이드레터의 최종 서명본을 확정합니다.